UNIDAD N° 4

Delitos Informáticos

Marco Legal



Materia: **Legislación Profesional -**
Fundamentos Profesionales y Legales

Prof. Titular: Mg. Ab. María del C Becerra
Prof. Adjunto: Ab. Esp. Pedro Zárate

Definición de Delito

La doctrina jurídica suele definir el delito como:

"Conducta o acción típica, antijurídica, culpable y punible"[1]

- Conducta o acción típica (detallada en la ley penal)
- Antijurídica (prohibida por la ley o contraria a derecho)
- Culpable (reprochable a una o más personas)
- Punible (atribuible a la persona)

[1] Zaffaroni, 1988, «Tº V», pp. 11-18.

Definición de Delito Informático

“conductas indebidas e ilegales donde interviene un dispositivo informático como medio para cometer un delito o como fin u objeto del mismo”[2]

En la primera situación, una persona- por ejemplo- utiliza un **dispositivo informático como medio** para ejecutar la acción ilegal: por ej. una estafa.

En el segundo caso, **el dispositivo informático es afectado** por un programa maligno con el fin de aprovechar o modificar su funcionamiento: por ej. un virus.

[2] Sain y Azzolin, 2017, p.8.

Nuevas Modalidades de **Delitos Informáticos**



- Antecedentes de la Ley
- Noción y tipo de delitos informáticos
- Que partes de la Informática se vinculan con los delitos informáticos
- Delitos informáticos e incidentes de seguridad



Antecedentes de la Ley de Delitos Informáticos

- Convención de Budapest (2001) Europa
- **Ley 26.388 (2008) Argentina – llamada ley de delitos informáticos**
- Ley 26.904 (2013) Argentina- Llamada ley de Grooming
- Ley 27.436 (2017) Argentina- Pune la tenencia de pornografía infantil
- Incorporación al Convenio de Budapest (2017) Ley 27.411
- Otras leyes que incorporan delitos informáticos al Código Penal

CONVENIO DE BUDAPEST

El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa



Firmado en Budapest en 2001

PROMUEVE la cooperación jurídica entre los Estados contra:

- Los delitos contra la propiedad intelectual.
- Los delitos contra la confidencialidad;
- La falsificación y el fraude informáticos;
- Delitos contra la integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos

CONVENIO DE BUDAPEST

El Convenio se firmó el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1° de julio de 2004, en la ciudad de Budapest, República de Hungría. Se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de **proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet**, mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional.

Consiste en el único acuerdo internacional sobre delitos informáticos que, fundamentalmente, hace hincapié en las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad de red.

Gracias al reconocimiento de la necesidad de prevenir dichos actos que puedan poner en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, es que se determina la lucha eficaz contra estos delitos, facilitando su detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo acciones que permitan una cooperación internacional rápida y fiable.

CREACIÓN DE LA UNIDAD 24/7 DE DELITOS INFORMÁTICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Resolución 1291/2019

ARTÍCULO 1°.- Créase la UNIDAD 24/7 DE DELITOS INFORMÁTICOS Y EVIDENCIA DIGITAL que asumirá las funciones como punto de contacto de la Red 24/7 previstas en el artículo 35 del CONVENIO SOBRE CIBERDELITO del CONSEJO DE EUROPA.



ARTÍCULO 4°.- La UNIDAD 24/7 DE DELITOS INFORMÁTICOS Y EVIDENCIA DIGITAL tendrá como funciones asegurar la asistencia inmediata en la investigación de infracciones penales llevadas a cabo a través de sistemas y datos informáticos y en la recolección de pruebas electrónicas de una infracción penal. Esta asistencia comprende, en la medida permitida por la normativa aplicable, facilitar la aplicación directa de las siguientes medidas: a. aportación de consejos técnicos; b. conservación de datos según lo dispuesto en los artículos 29 y 30 del Convenio de Budapest; y, c. recolección de pruebas, aportación de información de carácter jurídico y localización de sospechosos.

Delito informático - ***Sujetos***

Sujetos del delito informático

- **Activo**
- **Pasivo**

Delito informático - Sujetos

Sujeto Pasivo o Víctima

Ente sobre el cual recae la conducta de acción u omisión que realiza el sujeto activo.
Pueden ser individuos, instituciones, gobiernos, empresas privadas, etc. que usan sistemas informáticos.

Delito informático - Sujetos

Sujeto *Activo* (delincuentes de guante blanco)

Son personas listas, decididas, motivadas y dispuestas a aceptar un reto tecnológico

Clasificación de delitos informáticos.

Según Convenio de Budapest, adherida desde 2017 Ley 27.411

El Código Penal Argentino regula lo siguiente:

- **delitos informáticos contra la integridad sexual**
- **delitos informáticos contra la libertad**
- **delitos informáticos contra la propiedad**
- **delitos informáticos contra la seguridad pública**
- **delitos informáticos contra la administración pública**

Una clasiicación de delitos informáticos adoptada por varios países en la Ciudad de Budapest[2] indica:

- Acceso ilícito a sistemas informáticos.
- Interceptación ilícita de datos informáticos.
- Interferencia en el funcionamiento de un sistema informático.
- Abuso de dispositivos que faciliten la comisión de delitos.
- Falsificación informática mediante la introducción, borrado o supresión de datos informáticos.
- Fraude informático mediante la introducción, alteración o borrado de datos informáticos, o la interferencia en sistemas informáticos.
- Producción, oferta, difusión, adquisición de contenidos de pornografía infantil, por medio de un sistema informático o posesión de dichos contenidos en un sistema informático o medio de almacenamiento de datos.
- Copia y distribución de programas informáticos.
- Piratería informática.

❖ delitos informáticos contra la integridad sexual

3.-Modifica el art. 128: **CIBERPORNOGRAFÍA**.

Será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años el que ***produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere****,* ***por cualquier medio****, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que* ***organizare*** *espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.*

Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a un (1) año el que ***a sabiendas tuviere en su poder*** *representaciones de las descriptas en el párrafo anterior.* ***(Incorporado por la Ley 27.436)***

Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años el que ***tuviere*** *en su poder representaciones de las descriptas en el primer párrafo* ***con fines inequívocos de distribución o comercialización.***

Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que ***facilitare*** *el acceso a espectáculos pornográficos o* ***suministrare*** *material pornográfico a menores de catorce (14) años.*

Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de trece (13) años."



❖ delitos informáticos contra la integridad sexual

8.-(2013) - **Ley 26.904** incorpora al Código Penal el art. 131 : **GROOMING**

*"Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, **por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma."***



❖ delitos informáticos contra la libertad

(2008) - **Ley 26.388** - Reforma al Código Penal:

1.-Nuevo epígrafe del Capitulo III del Título V - Delitos contra la libertad: "***VIOLACIÓN DE SECRETOS Y DE LA PRIVACIDAD.***"

a.-Artículo 153: **VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA ELECTRÓNICA**

"Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que ***abriere*** *o* ***accediere*** *indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico* ***o de otra naturaleza****, que no le esté dirigido; o se* ***apoderare*** *indebidamente de una* ***comunicación electrónica****, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente* ***suprimiere*** *o* ***desviare*** *de su destino una correspondencia o una* ***comunicación electrónica*** *que no le esté dirigida.*

En la misma pena incurrirá el que indebidamente ***interceptare*** *o* ***captare*** ***comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones*** *provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.*

La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además ***comunicare*** *a otro o* ***publicare*** *el contenido de la carta, escrito, despacho o* ***comunicación electrónica.***

Si el hecho lo ***cometiere*** *un funcionario público que* ***abusare*** *de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena."*



❖ delitos informáticos contra la libertad

b.-Artículo 153 bis: **ACCESO ILEGÍTIMO A UN SISTEMA INFORMÁTICO**

"Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que ***a sabiendas accediere*** *por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un* ***sistema o dato informático*** *de acceso restringido.*

La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros."



❖ delitos informáticos contra la libertad

c.-Artículo 155: PROTECCIÓN DE COMUNICACIÓNES ELECTRÓNICAS - **PUBLICIDAD ABUSIVA.**

*"Será reprimido con **multa** de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil ($ 100.000), el que hallándose en posesión de una correspondencia, una **comunicación electrónica**, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico **o de otra naturaleza**, **no destinados a la publicidad**, los **hiciere** publicar indebidamente, **si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros**.*

*Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el **propósito inequívoco de proteger un interés público**.*

d.-Artículo 157: **REVELACIÓN DE SECRETOS**

*"Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el **funcionario público** que **revelare** hechos, actuaciones, **documentos o datos**, que por ley deben ser secretos."*



❖ delitos informáticos contra la libertad

e.-Artículo 157 bis: **ACCESO ILEGÍTIMO A UN BANCO DE DATOS PERSONALES e INSERCIÓN ILEGÍTIMA DE DATOS PERSONALES.**

"Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:

1. ***A sabiendas e ilegítimamente***, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, ***accediere***, de cualquier forma, a un ***banco de datos personales***;

2. ***Ilegítimamente proporcionare*** o ***revelare*** a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto **estuviere** obligado a preservar por disposición de la ley.

3. ***Ilegítimamente insertare*** o ***hiciere*** insertar datos en un archivo de datos personales.

Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años.



❖ delitos informáticos contra la propiedad

VIRUS-Malware-Ramsonware-Troyano. Modifica ***Art. 183 2° párrafo***

5.-Incorpora 2° párr. al artículo 183 y sustituye al artículo 184: **DAÑO DE DATOS, DOCUMENTOS, PROGRAMAS O SISTEMAS INFORMÁTICOS**.

"Art. 183. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que ***destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer*** *o de cualquier modo* ***dañare*** *una cosa mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.*

En la misma pena incurrirá el que ***alterare, destruyere*** *o* ***inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos;*** *o* ***vendiere, distribuyere, hiciere*** *circular o* ***introdujere*** *en un* ***sistema informático,*** *cualquier* ***programa destinado a causar daños.***"



Fraude y estafa informática

Las conductas relacionadas a la defraudación y estafa informática corresponden a todas las acciones delictivas derivadas de metodologías asociadas a los conceptos de Phishing, Vishing, Smishing, Pharming, Skiming/Clonnig, etc; como a cualquier otra conducta orientada a modiicar, alterar, ocultar y/o manipular datos, sistemas y programas informáticos con un fin delictivo.

ARTICULO 172. - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

4.-Incorpora al artículo 173 el inciso 16: **DEFRAUDACIÓN INFORMÁTICA.**

"El que **defraudare** *a otro mediante* ***cualquier técnica de manipulación informática*** *que* **altere** *el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos."*



❖ delitos informáticos contra la administración pública

"Art. 184. ***Agravantes.*** *La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:*

5. ***Ejecutarlo en archivos, registros****, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos;* ***o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos;***

6. ***Ejecutarlo en sistemas informáticos*** *destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.*



❖ delitos informáticos contra la seguridad pública

Publicación indebida

Otro hecho que se plantea con las comunicaciones electrónicas, tiene que ver con la publicación indebida. En muchas ocasiones, diferentes personas reciben en forma lícita información concerniente solo a las partes que participan de una comunicación electrónica. Casos típicos de un correo electrónico recibido, mensaje de Whatsapp, de texto, mensaje privado de una red social, etc. En virtud de obtener alguna repercusión mediática, interés económico, beneicio personal o ánimos de causar daño, esta información es enviada a terceros generando un perjuicio a la parte remitente de la comunicación.

Protección de las Comunicaciones Electrónicas Modif. Art. 155 y Art 197

Artículo 155: “Será reprimido con multa desde pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil ($ 100.000), el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.

Está exento el que hubiere obrado con propósito inequívoco de proteger un interés público”

Artículo 197: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.



❖ delitos informáticos contra la seguridad pública

7.-Modifica el artículo 255: **ADULTERACIÓN DE EVIDENCIA INFORMÁTICA.**

"Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que ***sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare*** *en todo o en parte* ***objetos destinados a servir de prueba*** *ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo."*

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia *del depositario, éste será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500).*



❖ delitos informáticos contra la seguridad pública

12.- **DELITOS** previstos en la **Ley 25.891** de Servicios de Comunicaciones Móviles. -

Bloqueo de Terminales

ARTICULO 10. — Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare un número de línea, o de serie electrónico, o de serie mecánico de un equipo terminal o de un Módulo de Identificación Removible del usuario o la tecnología que en el futuro la reemplace, en equipos terminales provistos con este dispositivo, de modo que pueda ocasionar perjuicio al titular o usuario del terminal celular o a terceros.

ARTICULO 11. — Será reprimido con prisión de UN (1) mes a SEIS (6) años, el que alterare, reemplazare, duplicare o de cualquier modo modificare algún componente de una tarjeta de telefonía, o accediere por cualquier medio a los códigos informáticos de habilitación de créditos de dicho servicio, a efectos de aprovecharse ilegítimamente del crédito emanado por un licenciatario de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM).

ARTICULO 12. — Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a TRES (3) años el que, a sabiendas de su procedencia ilegítima, adquiriere por cualquier medio o utilizare terminales celulares, Módulo de Identificación Removible del usuario (tarjetas de telefonía) o la tecnología que en el futuro la reemplace.



❖ delitos informáticos contra la seguridad pública

ARTICULO 13. — Será reprimido con prisión de UN (1) a SEIS (6) años el que:

a) Cometa alguno de los delitos previstos en el artículo anterior con ánimo de lucro.
b) Cometa alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes como medio para perpetrar otro delito.

ARTICULO 14. — Cuando los delitos previstos en los artículos precedentes sean cometidos por dependientes de empresas licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), o por quienes, atento al desempeño de sus funciones, posean acceso a las facilidades técnicas de aquéllas, las penas mínimas y máximas previstas en cada caso serán aumentadas en un tercio.

ARTICULO 15. — A los efectos de la presente será de competencia el Fuero Federal.

9.-(2017) - Ley 27.411 - Ratificación del Convenio de Budapest

10.-(2017) - **Ley 27.430** art. 11: **MODIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS O EQUIPOS ELECTRÓNICOS FISCALES.**

11.-(2018) - **Ley 27.436** incorpora al 2° párrafo del art. 128 la **TENENCIA SIMPLE DE PORNOGRAFÍA INFANTIL**.

12.- **DELITOS** previstos en la **Ley 25.891** de Servicios de Comunicaciones Móviles. - **Bloqueo de Terminales**

REFERENCIAS:

https://abogaciadigital.blogspot.com/2019/05/cibercrimen-delitos-informaticos.html

https://nic.ar/es/enterate/novedades/que-es-convenio-budapest#:~:text=Se%20trata%20del%20primer%20tratado,aumento%20de%20la%20cooperaci%C3%B3n%20internacional.

Suplemento Especial – Cibercrimen y Delitos Informáticos. Daniela Dupuy -Erreius 2019

Ciberdelitos: Análisis Doctrinario Y Jurisprudencial- Gustavo Aboso – elDial.libros - 2022

Ciberdelitos – Guía. Poder Judicial Provincia de Salta - 2024